

알리오

혁신과 소통으로 지속가능 경영을 선도하는 열린감사

제26기 사업연도 회계감사

2024. 2.

목 차

I. 감사 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상기간과 범위	1
3. 감사 방법	2
4. 감사 실시과정	2
II. 처분요구서	3

I 감사 개요

1. 감사 배경 및 목적

회사가 생성하는 재무제표와 영업보고서는 주주총회에 제출될 서류 중 하나로 투자자의 의사결정에 직접적인 영향을 미치는 중대한 자료이며, 「상법」 제447조의 4(감사보고서)에서는 회사가 작성한 재무제표와 영업보고서의 적정성 여부를 감사에서 검토하고, 그 결과를 주주총회에 보고하도록 하고 있다.

이에 회사로부터 제출받은 제26기 사업연도의 재무제표 및 영업보고서가 관련 법령 또는 정관에 위배되거나 현저하게 부당한 사항이 있는지, 영업보고서는 회사의 중요 경영정보가 효과적으로 기술되었는지 등을 검토하고자 2024년 연간 감사계획에 반영하고 이번 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사 대상기간과 범위

이번 감사는 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사로 2023년 회계기간에 대하여 점검하였고, 회사로부터 재무제표 서류와 영업보고서를 전달받아 다음 사항에 대해 점검하였다.

- 재무제표의 적정성(별도/연결)
 - 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 주식
- 영업보고서 표시의 적정성
 - 「상법」 시행령 제17조(영업보고서의 기재사항) : 회사의 목적 및 중요한 사업 내용, 영업성적 및 재산상태의 변동상황 등

특히, 회사에서 납부하는 지방세 등 세무업무 및 현업부서 전표확정 업무처리의 적정성에 관하여 중점적으로 감사하였다.

3. 감사 방법

결산감사와 관련하여 「상법」 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」을 검토한 후 관련 회계에 관한 장부와 관계 서류를 현업부서에서 제출받았고, 재무제표를 전기와 비교하여 중점 계정과목 및 신규 사업과 관련된 계정과목의 회계처리 방법을 점검하였으며, 재무제표 및 영업보고서 작성의 적정성을 검토하였다.

4. 감사 실시과정

2024. 1. 29.부터 같은 해 2. 2. 까지 5일간 총 3명의 감사인력이 회계결산을 총괄하는 팀을 대상으로 재무제표와 영업보고서 등을 점검하였다.

1단계 감사 : 실지감사에 앞서 2023년 회계이슈를 검토하였고, 사전에 재무제표 및 관련 증빙서류를 제출받아 관련 법규의 이행여부 및 회계처리 분석을 통해 중점 점검사항을 도출하였다. 또한 감사실시 전 감사인 교육을 통해 감사방향성을 설정하고 주요 예상문제점 및 점검방법 등을 논의하였다.

2단계 감사 : 1단계 감사 시 도출된 점검사항에 대해 회계처리 및 담당자 인터뷰 및 대조, 실사, 입회, 조회 등을 통해 적정성 여부를 점검하였다.

3단계 감사 : 관련부서의 감사 수용도 증대를 위해 2단계 감사 시 관련부서의 의견을 수렴하는 과정을 거쳤으며 내부결재와 감사위원회의 보고로 감사결과를 최종 확정 하였다.

II 처분요구서

(주)강원랜드 상임감사위원 시정 요구 및 통보

제 목	종업원분 주민세 경정청구 필요
관 계 부 서	 팀
조 치 부 서	 팀
내 용	

1. 업무개요

회사는 「지방세법」에 의거하여 지방자치단체에 사업소분과 종업원분 주민세를 납부하고 있으며, 사업소분 주민세는 사업소의 연면적을 기준으로, 종업원분 주민세는 종업원 급여총액을 기준으로 세액을 산출하여 납부하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「지방세법 시행령」 제78조의2는 종업원분 주민세의 과세표준인 종업원의 급여에 대해 ‘「소득세법」에 따른 근로소득에 해당하는 급여의 총액’으로 정하고 있는 한편, ①「소득세법」에 따른 비과세 대상 급여와 ②출산전후휴가 기간 동안 받는 급여, ③육아휴직 기간 동안 받는 급여, ④6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받는 급여에 대해서는 급여총액에서 제외하도록 하고 있다.

또한, 「지방세기본법」 제50조에 따르면 「지방세법」에 따른 결정이나 경

정이 발생한 경우 법정신고 기한이 지난 후 5년 이내에 지방자치단체의 장에게 경정청구를 할 수 있다.

따라서 회사는 매월 종업원분 주민세 납부를 위해 과세표준인 종업원의 급여총액을 산출함에 있어서 법령에서 예외로 인정하는 종업원의 급여에 대해서는 과세표준에서 제외하고 종업원분 주민세를 신고·납부하여야 하고, 과·오납이 발생한 경우 법정기한 내에 경정청구를 통해 환급을 요구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 결산감사 기간 지방세 납부내역을 점검한 결과, 종업원분 주민세 납부를 위해 과세표준인 종업원 급여총액을 산출하면서 「지방세법 시행령」 제78조의2에 따라 과세표준에서 제외하여야 하는 급여를 과세표준에 포함하여 과납부한 것이 확인되었다.

「지방세법 시행령」 제78조의2는 두 차례 개정을 통해, 2020년 1월 1일부터 육아휴직 기간 받는 급여와 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받는 급여(이하 ‘육아휴직 후 급여’라고 한다)를, 2021년 1월 1일부터는 출산전후휴가 기간 동안 받는 급여(이하 ‘출산휴가 급여’라고 한다)를 각각 종업원분 주민세 산출을 위한 과세대상에서 제외하였는데,

 팀은 개정된 「지방세법 시행령」에 따라 종업원분 주민세를 산출하여 납부하여야 함에도 불구하고, 급여항목 중 비과세 대상 급여만을 급여총액에서 제외하였을 뿐 육아휴직 후 급여와 출산휴가 급여에 대해서는 과세대상인 급여총액에서 제외하고 있지 않았다.

따라서 회사는 조세의 경정청구 기한이 만료되기 전 과오납된 종업원분 주민세를 조속히 경정청구 하여야 하며, △△△△△팀은 정확한 종업원분 주민세 신고·납부를 위해 출산휴가 급여와 육아휴직 후 급여를 관리하는 ★★팀과 협의하여 매월 정확한 데이터를 적시에 반영할 수 있는 방안을 마련하여야 한다.

조치할 사항 ○○○팀장은

- ①지방세 관련 법령의 개정사항을 주기적으로 점검하여 향후 법령의 개정사항을 누락하여 세금을 과오납하는 부분이 발생하지 않도록 주의하시고, **(주의)**
- ②★★팀과 협의하여 종업원분 주민세 산출 시 「지방세법 시행령」에서 예외로 인정하는 종업원들의 급여를 과세표준인 급여총액에서 제외하여 신고·납부하시기 바라며, **(통보)**
- ③과오납한 종업원분 주민세에 대하여 경정청구 하시기 바랍니다. **(시정)**

(주)강원랜드 상임감사위원 주의·개선 요구 및 통보

제 목	세탁장비 구매 관련 선금지급 관리 미흡
관 계 부 서	△△△△△팀, ○○○팀
조 치 부 서	△△△△△팀, ○○○팀
내 용	

1. 업무개요

회사는 계약운영 효율성 제고를 위하여 관계 법령 및 예규가 정하는 범위에서 선금을 지급하고 있다. △△△△△팀은 2023년 2월 ■■■■■와 세탁공장 장비 구매계약을 맺고 계약상대자의 요청에 따라 선금을 지급하였으며, 같은 해 7월 납품된 제품 검수 및 완료보고 실시 후 잔금을 지급함으로써 사업을 완료하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국고금 관리법 시행령」 제40조에 따르면 공사, 제조 또는 용역계약의 대가로서 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 금액을 선급할 수 있다. 또한 회계규정 제51조 제2항에 따르면 지출담당은 선급금에 따른 업무가 완료되면 지체 없이 정산하고 이를 정리하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△팀은 2023년 4월 12일 ■■■■■에 선금을 지급하고자 ‘선급금’ 전표를 작성하였고, 이어 4월 18일 같은 목적으로 ‘정산_고정자산’ 전표를

작성하였으며, ○○○○팀은 각 전표를 심사하고 지출을 시행하였다.

△△△△△팀은 선급금전표 작성 후 이틀 뒤 ○○○○팀으로부터 연락을 받아 ‘정산_고정자산’ 전표를 작성하였고, 선금을 지급하기 위한 업무프로세스로 이해하였다고 진술하였으나 명확한 사실은 확인할 수 없었고, ○○○○팀은 전표 심사 과정에서 각 전표에 오류가 없어 지출을 시행한 것으로 확인되었다.

결국 계정오류가 발생한 전표를 바로잡는 과정에서 전표심사 부서인 ○○○○팀은 오류전표를 반려하지 않았고, 전표작성 부서인 △△△△△팀은 전표 종결상황을 확인하지 않아 과오지급이 발생하였다.

다만 ○○○○팀과 △△△△△팀 담당자의 업무담당 기간이 얼마 되지 않아 업무에 미숙하였고, ○○○○팀이 2023년 연결산 중 이중지급이 의심되는 상황을 인지하고 △△△△△팀과 협력하여 환수를 완료하는 등 적극적으로 업무를 처리하였다. 또한 관련자 모두 ■■■■■와의 계약 및 과업이행 과정에는 관여하지 않아 고의성을 의심할만한 정황은 발견할 수 없었다.

아울러 법률질의를 통해 과오 지급된 선금을 보유하고 있던 기간 동안 발생한 이자수익의 환수가능성 및 부정당업자 제재가능 여부를 검토하였으나 선의의 수익자는 현존하는 한도 내에서 반환책임이 있으며, 과오 지급된 선금을 보유하고 있었다는 사실이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」이 정하고 있는 ‘부정한 행위’에 해당한다고 보기 어려워 부정당업자 제재를 하기는 어렵다는 답변을 받았다.

결론적으로 현업부서와 ○○○○팀의 전표작성 및 검토과정 중 동일거래처, 동일

금액이 지급되는 전표에 대한 시스템적 점검절차가 없는 것은 개선이 필요하고, ○○○○팀이 처리한 각각의 전표는 오류가 없는 것이어서 책임을 묻기는 어렵다고 판단된다. 하지만 △△△△△팀은 동일증빙, 동일금액의 전표를 검토과정에서 발견하지 못하였고 환수 결과보고를 구두로 진행하는 등 관리 미흡에 대해서는 책임을 물을 필요가 있다.

조치할 사항 △△△△△팀장은

- ① 계정별(비용예산, 투자예산) 선금처리 방법 및 이중지급 사례를 팀원들에게 교육 하시고, (통보)
- ② 작성한 전표의 최종처리 현황을 확인하도록 하여 동일한 사례가 재발되지 않도록 주의하시기 바랍니다. (주의)

○○○○팀장은

- ① ○○○○팀과 협의하여 일정기간 동안 유사한 지출전표가 생성될 경우 사용자에게 경고메시지를 생성하도록 시스템을 개선하시고, (개선)
- ② 전표생성 담당자를 대상으로 이중지급 사례를 전파하여 이중지급 위험에 대한 인식을 높이기 바랍니다. (통보)